



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/91/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג

תובעים	1	רצבי ציון
	2	רצבי אלי
	3	רצבי אביבה
	4	רצבי יואב
	5	ברג שושנה
		באמצעות ב"כ: עו"ד אושרי רון ו/או עו"ד מיכאל פינק, נתניה
נתבעים	נגד	
	1	מסילתי שמעון
	2	מסילתי רויטל
		סנש חנה 14, נתניה

פסק דין

- לפני תביעה למתן "צו-עשה" שעיקרה סילוק ידם של הנתבעים מכוח הסכם לחלוקת שימוש ברכוש המשותף בבית המצוי ברחוב חנה סנש 14 בנתניה הרשום כחלקה 316 בגוש 8233 (להלן: "**הבית/הבית המשותף**").
- הבית המשותף מכיל 4 דירות בסך הכל. על פי צו רישום הבית המשותף מיום 25.2.1960 הוצמדו לכל אחד מהדירות רבע מסך הזכויות ברכוש המשותף בחלקים שווים.
- יצוין כי תחילה נתבעו גם בעלי הדירות הרשומות כתת חלקה 2 ותת חלקה 4, ה"ה סמיה שרה, סמיה חיים וסמיה עמרם, אך אלו ביקשו להימחק מההליך בטענה כי המחלוקת היא במחצית החלקה האחרת ואינה נוגעת אליהם (ר' שורות 5-8 לפרוטוקול הדיון מיום 12.9.2022 והחלטה מיום 13.9.2022).
- התובעים הם יורשיו של המנוח רצבי משה ז"ל (להלן: "**המנוח**") והבעלים של דירה הרשומה כתת חלקה 1 בבית. דירת התובעים ממוקמת בקומת הקרקע בצד הצפוני של החלקה שעליה בנוי הבית המשותף. הנתבעים, שמעון ורויטל מסילתי, הם הבעלים של דירה הרשומה כתת חלקה 3 בבית. דירת הנתבעים נמצאת מעל לדירת התובעים ואף היא ממוקמת בצד הצפוני של החלקה.
- בכתב התביעה נטען כי בין המנוח לבין נתבע 1 נכרת ביום 16.6.2002 הסכם לחלוקת השימוש ברכוש המשותף (להלן: "**ההסכם**" או "**הסכם השכנים**"). בהסכם, שכותרתו "זכרון דברים", נקבע, בין היתר כי לשימושו של המנוח (המכונה בהסכם "**צד א'**") יוחד חלק בחצר המשותפת הנמצא בצד **המזרחי והמערבי** של הבית. עוד נקבע כי לשימושם של הנתבעים (נתבע 1 מכונה בהסכם "**צד ב'**") ייוחד החלק **הצפוני** בלבד בחצר המשותפת,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/91/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

למעט שביל גישה ברוחב של 1.25 מ' המוביל לדירת המנוח ומצוי בחלק הצפוני (להלן: **"שביל הגישה"**).

6. הסכם השכנים נכתב בכתב יד ואין חולק כי לא נוסח על ידי עורכי דין כי אם על ידי הצדדים עצמם. עוד אין חולק כי להסכם לא צורף תשריט מדידה מדויקת לחלוקת השטח וכן כי בעלי הדירות הנוספים בבית אינם צדדים ישירים להסכם.
7. להלן יובא ציטוט החלק הרלוונטי מתוך ההסכם:

חלוקת השטח

צד א' רצבי מקבל חצי מזרח וצד מערב.

צד ב' שמעון יקבל צד צפון.

צד ב' ישאיר 1.25 מטר מעבר לכניסה לדירה כניסה צפונית כפי שנראית ומוכרת שנים שמהבה (כך במקור) ככניסה ראשית לדירה.

8. במסגרת הסכם השכנים גם נקבע כי הנתבעים יקבלו (כנגד תמורה) את זכויות הבניה בגג המשותף (ההסכם צורף כנספח 4 לכתב התביעה).

9. לטענת התובעים, הנתבעים מפריס את התחייבויותיהם על פי ההסכם והם משתלטים על השטח ברכוש המשותף שיוחד לתובעים (כמי שבאים בנעלי המנוח) בחלק **המזרחי** של החצר המשותפת ועושים בשטח זה שימושים שונים. כן נטען כי הנתבעים הפרו את התחייבותם בכך שחסמו את שביל הגישה.

10. בכתב ההגנה אישרו הנתבעים כי אכן הסכם השכנים לחלוקת השימוש בחצר המשותפת נחתם בין המנוח לבין נתבע 1 והצדדים פעלו לפיו במשך שנים רבות (סעי' 9 ו-13 לכתב ההגנה), אלא שבשלב מאוחר יותר הגיע נתבע 1 ותובע 2 לסיכום **בעל פה** שלפיו שביל הגישה בחלק הצפוני ייחסם למעבר על ידי קיר. בהמשך, כך נטען, הגיעו נתבע 1 ותובעת 5, לסיכום **בעל פה**, שלפיו תיוחד לשימוש התובעים החצר הצפונית כולה ולשימוש הנתבעים תיוחד החצר המזרחית.

11. התובעים הגישו תיק מוצגים ואילו הנתבעים לא הגישו ראיות או מוצגים מטעמם. ביום 8.5.2023 נערכה ישיבת הוכחות. מטעם התביעה העיד התובע 2. מטעם ההגנה העיד נתבע 1. עדי הצדדים נחקרו בחקירה נגדית.

פרוטוקול הדיון מאותו היום ייקרא להלן: **"הפרוטוקול"**.

12. בתום ישיבות ההוכחות סיכמו הצדדים בעל פה וכן **הוסכם** כי תשריט מדידה המתאר את השטח על פי ההסכם שלעיל לחלוקת השימוש בחלקי הרכוש המשותף יוגש בהמשך (שו' 9-10, 18-19 בעמ' 5 לפרוטוקול).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/91/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. תשריט מדידה שנערך בתאריך 26.6.2023 על ידי המודד המוסמך חורי אליאס הוגש לתיק ביום 27.5.2023 וסומן כמוצג ת/1 (להלן: **"תשריט המדידה"**).
14. לאחר שעיינתי בכתבי טענות הצדדים, במוצגים ובמסמכים שהוגשו ולאחר ששמעתי את עדויות בעלי הדין ואת סיכומי הטענות, הגעתי למסקנה שדין התביעה בעיקרה להתקבל. ואבאר.
15. למעשה, אין מחלוקת בין הצדדים בדבר תוקפו המחייב של הסכם השכנים שנכרת ביניהם לחלוקת השימוש בחצר המשותפת. ההסכם נחתם על ידי נתבע 1, תוכנו אושר על ידו גם במסגרת עדותו לפניי (ש' 28-29 בעמ' 3 לפרוטוקול) וכאמור, הוראותיו גם כובדו על ידו לאורך השנים (ר' סעיף 13 לכתב ההגנה, ש' 17 בעמ' 5 לפרוטוקול). אין גם מחלוקת שהנתבעים אף מימשו את זכויות הבנייה על גבי גג הבית והרחיבו את דירתם מכוח אותו הסכם (ש' 23-24 בעמ' 3 לפרוטוקול), כך שאין ספק שהסכם השכנים מבטא את רצון הצדדים לחלק ביניהם את השימוש בחצר המשותפת.
16. בפי הנתבעים טענה אחת ויחידה שלפיה התגבשו הסכמות מאוחרות, ובעל פה, ששינו את חלוקת השטח לפי ההסכם. אלא שגרסתו של נתבע 1 בדבר ההסכמות המאוחרות (עם תובע 2 ותובעת 5) היא בבחינת עדות יחידה של בעל דין הנהנה באופן ישיר מעדותו ושאינה נתמכת בכל ראיה מסייעת. לעומתו, גרסת התובעים נסמכת על מסמך בכתב – הסכם השכנים, וכן על עדותו של תובע 2 שהכחיש מכל וכל קיומה של הסכמה מאוחרת בעל פה (ש' 6-4, 13-14, 44-49 בעמ' 2 לפרוטוקול, ש' 3-1 בעמ' 3 לפרוטוקול). נתבע 1 לא הצליח לחלץ הודאה מתובע 2 במסגרת חקירתו הנגדית כך שגרסתו של תובע 2 לא הופרכה.
17. על הטוען להסכמה בעל פה מאוחרת המשנה מהוראות הסכם כתוב מוטל להוכיח זאת. סבורני כי הנתבעים לא עמדו בנטל זה ואין די בעדותו של נתבע 1 בעל פה כאשר היא באה לסתור מסמך בכתב, בהתאם לכלל הראייתי הקובע שלצורך סתירת מסמך בכתב אין די בעדות בעל פה ולכל הפחות יש להציג מסמך אחר המצטרף לעדות (ר' ע"א 65/49 פריזלר נ' יויס, פ"ד ה' 878 (1951) ע"א 138/56 יעקב דוידון נ' חברת בוני חיפה בע"מ, פ"ד יא(1) (1484).
18. מעבר לכך, מתשריט המדידה – המשקף את המצב העדכני הקיים בשטח, גם נסתרת טענת נתבע 1 לפיה ההסכמה בעל פה שינתה את חלוקת השטח על פי ההסכם, באופן שבו התובעים יקבלו לשימושם את החלק הצפוני של החצר המשותפת והנתבעים יקבלו לשימושם את החלק המזרחי של החצר המשותפת (סעיף 28.1 לכתב ההגנה). עיון בתשריט המדידה מלמד, שהנתבעים תפסו חזקה ייחודית גם בחלק המזרחי וגם בחלק הצפוני אותו, לכאורה, היו אמורים להעביר לתובעים (ר' תשריט מדידה בעמ' **"מצב קיים"**).

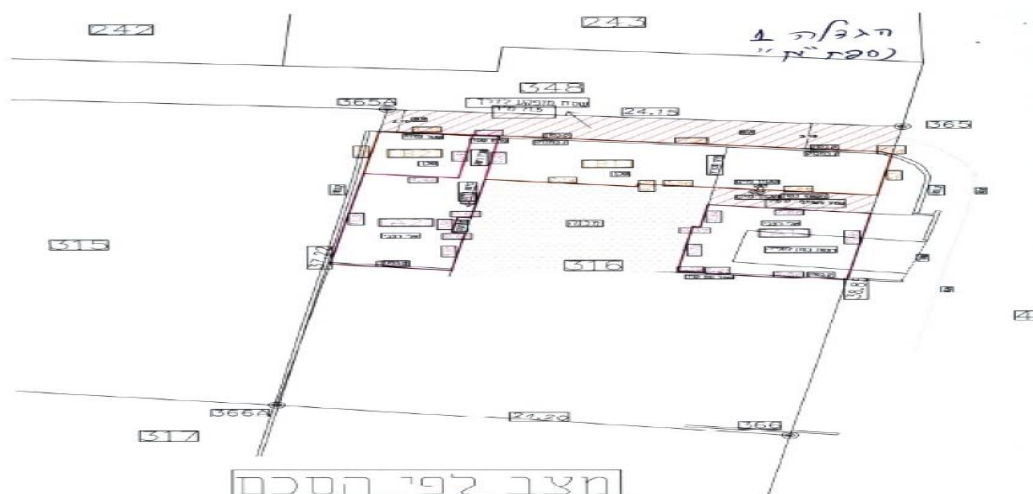


מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/91/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

19. לאור המקובץ לעיל, התביעה מתקבלת בעיקרה וניתנות בזאת ההוראות שלהלן:
- ניתן בזאת צו קבוע, האוסר על הנתבעים, יחד ולחוד, לפלוש או לספח לחזקתם את החלק שמסומן A1 ושמסומן A2 בתשריט המדידה שיוחד לתובעים על פי ההסכם.
 - ניתן בזאת צו המורה לנתבעים, יחד ולחוד, לסלק את ידם, לפנות כל חפץ, ציוד או מיטלטלין בחלק שמסומן A1 בתשריט המדידה שיוחד לתובעים על פי ההסכם, כך שהמצב בחלק שמסומן A1 בתשריט המדידה יושב לקדמותו למצב שלפני שבוצעו הפעולות המתוארות בסעיף 23 ז' לכתב התביעה.
 - ניתן בזאת המורה לנתבעים, יחד ולחוד, לסלק את ידם, לפנות כל חפץ, ציוד או מיטלטלין, בשביל הגישה ברוחב של 1.25 מטר מרחוב חנה סנש ועד לחלק המסומן A2 בתשריט המדידה שיוחד לתובעים על פי ההסכם.
 - ניתן בזאת צו המורה לנתבעים, יחד ולחוד, לסלק את ידם, לפנות כל חפץ, ציוד או מיטלטלין בשטח המסומן כ"שטח משותף" בתשריט המדידה.
 - את האמור לעיל יבצעו הנתבעים על חשבונם בתוך 60 ימים מהיום, על ידי אנשי מקצוע מורשים ומיומנים, כפוף להוראות כל דין ולכלל האישורים הנדרשים מכל רשות מוסמכת, אם נדרשים.
 - הסעדים המפורטים לעיל יבוצעו בהתאם לחלוקת השטחים וסימונם כמוצג בתשריט המדידה (בעמוד שכותרתו "מצב לפי הסכם") שלהלן:



20. באשר ליתר הסעדים המבוקשים בתביעה לא מצאתי לנכון להיעתר להם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/91/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

21. אשר להוצאות ההליך. מאחר שהתביעה התקבלה בעיקרה אני מורה לנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובעים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 8,000 ₪. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

22. טרם חתימה אבהיר כי ככל שמצב המלחמה בו מצויה מדינת ישראל מאז יום 7.10.2023 לא יאפשר ביצוע במועד של החיובים שנקבעו בפסק הדין ניתן יהיה להגיש בקשה מנומקת להארכת מועדים.

ניתן בלשכתי בהעדר הצדדים היום, 31 אוקטובר 2023, ט"ז חשוון תשפ"ד.

**אריז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה**